

"Rechtswidrig"

"Rechtswidrig"

Frankfurter Rundschau

Freitag 20. Juli 2018

Copyright 2018 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 5

Length: 802 words

Highlight: Ehemaliger Verfassungsrichter Bertrams zur Abschiebung von Sami A.

Body

Herr Bertrams, die NRW-Landesregierung beharrt darauf, bei der Abschiebung des Gefährders Sami A. sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Das Problem seien parallel laufende Verfahren beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gewesen. Wie sehen Sie den Fall?

Richtig ist, dass zwei Kammern über verschiedene Fragen zu entscheiden hatten. Einmal ging es um den Widerruf eines Abschiebeverbots durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Im Zuge des "Arabischen Frühlings" war das Bamf - abweichend von seiner früheren Haltung - zu der Auffassung gelangt, die gewandelten politischen Verhältnisse erlaubten es, Tunesier in ihren Herkunftsstaat abzuschieben. Dagegen hatte Sami A. geklagt. Parallel dazu hatte die Ausländerbehörde der Stadt Bochum eine Abschiebung verfügt. Auch dagegen war Sami A. vor Gericht gezogen. Und die für das Bamf-Verfahren zuständige Kammer war nun mit dem Bamf übereingekommen, dass dieses das Gericht über eventuell bevorstehende Termine für eine Abschiebung rechtzeitig vorher informiert.

Ist das eine Art "Gentlemen's Agreement" zwischen der Justiz und den Behörden?

So kann man das nennen, ja. In Eilverfahren ist das Standard. Der Fachausdruck lautet "Stillhalteusage". Hätte das Bamf sich geweigert, das Gericht auf dem Laufenden zu halten, hätte es einen sogenannten Hinhalte- oder Hängebeschluss erlassen. Damit wird den Behörden untersagt, vor einer gerichtlichen Entscheidung vollendete Tatsachen zu schaffen. In der Regel braucht es das aber nicht, weil beide Seiten offen und vertrauensvoll miteinander kommunizieren.

Im konkreten Fall war es anders?

Es gab im zuständigen Flüchtlingsministerium in Düsseldorf ein problematisches Schweigen. Als das Bamf vom Ministerium wissen wollte, was es denn mit der für den 12. Juli anberaumten Abschiebung von Sami A. in einem Linienflug auf sich habe, lautete die Mitteilung: Der Termin ist storniert. Von dem zu diesem Zeitpunkt bereits geordneten Charterflug einen Tag später war aber keine Rede. Ihn zu erwähnen, wäre aber zwingend erforderlich gewesen, um den Informationsstand des Bamf, das sich gegenüber dem Verwaltungsgericht ja zur Auskunft über den jeweiligen Sachstand verpflichtet hatte, nicht in eine komplette Schieflage zu bringen. Für jeden erkennbar

"Rechtswidrig"

hatte die Nachfrage beim Ministerium einzig und allein den Grund, etwas über eine geplante Abschiebung - egal zu welchem Termin - in Erfahrung zu bringen.

Also war das Vorgehen des Ministeriums ein "No-Go"?

Eine solche Verschweigungs-, oder sagen wir neutraler: Informationslücke ist nicht hinnehmbar. Nur dadurch war es rechtlich überhaupt möglich, Sami A. ins Flugzeug zu setzen. Hätte das Gericht vom Charterflug am 13. Juli gewusst, wäre es fraglos im Eilverfahren noch am 12. Juli spät abends eingeschritten. Stellen Sie sich einmal die Situation vor: Wenn Sie eine Reise von Dienstag auf Mittwoch verschieben und gefragt werden, ob Sie denn nun am Dienstag fahren - sagen Sie dann auch bloß "Nein" und lassen den neuen Reisetermin unerwähnt? Ich hielte das für - gelinde formuliert - seltsam, um nicht zu sagen, wahrhaftigkeitswidrig.

Vielleicht wusste der Sachbearbeiter im Ministerium nicht von dem Charterflug.

Möglich ist es. Für wahrscheinlich halte ich es nicht. Schließlich wussten alle Beteiligten, wie brisant und spektakulär der Fall ist.

Wäre das Wirrwarr in den Behörden vermeidbar gewesen?

Das ist schwer zu sagen. Meines Erachtens kommt es darauf aber gar nicht an. In der zentralen Frage hat sich das Verwaltungsgericht richtig und konsequent verhalten, indem es dem Bamf auferlegt hat, über alle anstehenden Entwicklungen Auskunft zu geben. Das ist die entscheidende Kommunikationsebene gewesen. Und diese wurde durch die unvollständigen Informationen des Flüchtlingsministeriums gewissermaßen umgepflügt.

Noch einmal zur Bewertung der Abschiebung. Dass sie - wie Minister Joachim Stamp sagt - rechtlich einwandfrei war ...

... wird nur behaupten können, wer die dargestellte Informationslücke geflissentlich ignoriert. Wenn sie bewusst gelassen wurde, war das ein arglistiges Verschweigen. Solange das aber nicht bewiesen ist, handelt es sich hier um eine Unterstellung, mit der ein Jurist nicht arbeiten kann. Ich stelle also ganz lapidar fest: Es wurden Informationen nicht gegeben, die bei sorgfältiger Behandlung des Vorgangs hätten erfolgen müssen. Nur so konnte es zu einer rechtswidrigen Abschiebung kommen.

Und wer trägt Ihrer Meinung nach dafür die Schuld?

Es geht hier nicht so sehr um Schuld, sondern um Verantwortung. Minister Stamp wird über die Details, die jetzt bekanntwerden, nicht informiert gewesen sein. Musste er auch nicht. Aber wir Juristen sprechen von einer "Verantwortungssphäre" - und die ist bei diesem Geschehensablauf eindeutig in Düsseldorf zu suchen. Von dort kamen die lückenhaften Auskünfte.

Interview: Joachim Frank

Graphic

Michael Bertrams, ehemaliger Verfassungsrichter in NRW. privat

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

"Rechtswidrig"

Journal Code: FR

Subject: GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); POLITIK (90%); RICHTER (90%);
BÜRGERSCHAFTLICHE VEREINE & GRUPPEN (89%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE &
VERTRIEBENE (78%)

Industry: FLUGCHARTER-DIENSTE (85%)

Geographic: DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (79%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: July 20, 2018

End of Document